

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3288/2535

อัยการ หนองคาย
นาย อุทัย นันทะรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 134

ภายหลังจากวิธีอุทธรณ์ของผู้เสียหายได้หายไปแล้ว ทางสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจทราบว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองวิธีอุทธรณ์ดังกล่าว พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหลักทรัพย์แก่จำเลยก็เนื่องจากได้ข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองวิธีอุทธรณ์ แต่การที่จำเลยมีวิธีอุทธรณ์ไว้ในครอบครองอาจเป็นความผิดฐานหลักทรัพย์หรือรับของโจร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สอบสวนถึงการกระทำนั้นของจำเลยแล้ว ทั้งการแจ้งข้อหาแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้น หาได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดไม่ แม้เดิมจะตั้งข้อหาหนึ่งแต่เมื่อสอบสวนไปแล้ว ปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานอื่นด้วย ก็เรียกว่าได้มีการสอบสวนในความผิดดังกล่าวด้วยแล้ว ดังนั้นแม้ชั้นแรกพนักงานสอบสวนจะตั้งข้อหาหลักทรัพย์แก่จำเลย แต่เมื่อสอบสวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานอัยการโจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยน่าจะเป็นความผิดฐานรับของโจรและฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานรับของโจรด้วย ก็ถือว่าได้มีการสอบสวนความผิดฐานรับของโจรตามมาตรา 120 แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานรับของโจรด้วย

โจทก์ฟ้องว่า ได้มีคนร้ายเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนางฉลวย ฝนหวานไฟ ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร แล้วลักเอาวีดีโอเทป 1 เครื่องราคา 7,500 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ต่อมาจำเลยได้ครอบครองวีดีโอเทปของผู้เสียหายที่ถูกลักไปดังกล่าว หลังจากนั้นเจ้าพนักงานจับจำเลยได้ ทั้งนี้จำเลยได้เป็นคนร้ายลักเอาวีดีโอเทปของผู้เสียหายไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้น จำเลยได้รับเอาไว้ว่า ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสียซึ่งวีดีโอเทปดังกล่าวไว้จากคนร้ายโดยรู้ยู่ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน 7,500 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 ลงโทษจำคุก 3 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน 7,500 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีนี้ในชั้นจับกุมจำเลยและแจ้งข้อหาแก่จำเลยนั้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเฉพาะความผิดฐานลักทรัพย์ มิได้แจ้งข้อหาความผิดฐานรับของโจรแก่จำเลย แต่เมื่อสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วโจทก์เห็นว่ากระทำของจำเลยตามที่สอบสวนมานั้นเป็นความผิดฐานรับของโจรและฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานรับของโจรมาด้วย ดังนั้นจะถือว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนความผิดฐานรับของโจรด้วยแล้วหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ได้ความว่าภายหลังจากวีดีโอเทปของผู้เสียหายได้หายจากบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายไปแล้ว ทางสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจทราบจำเลยเป็นผู้ครอบครองวีดีโอเทปของผู้เสียหายดังกล่าว เหตุที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา

ลักทรัพย์แก่จำเลย ก็เนื่องจากได้ข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองวัตถุอันเป็นของ
ผู้เสียหายที่ถูกลักไป การที่จำเลยมีวัตถุอันเป็นของของผู้เสียหายซึ่งถูกลักไปดังกล่าวไว้ใน
ครอบครองจึงอาจเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สอบสวนถึงการกระทำนั้นของจำเลยแล้ว ทั้งการแจ้งข้อหา
แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้น หาได้
หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดไม่ แม้เดิมจะตั้ง
ข้อหาหนึ่งแต่เมื่อสอบสวนไปแล้วปรากฏว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานอื่น
ด้วย ก็เรียกว่าได้มีการสอบสวนในความผิดดังกล่าวด้วยแล้ว ดังนั้นกรณีของจำเลย
แม้ชั้นแรกพนักงานสอบสวนจะตั้งข้อหาลักทรัพย์แก่จำเลยแต่เมื่อสอบสวนพยาน
หลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว โจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยน่าจะเป็นความผิดฐานรับ
ของโจรและฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานรับของโจรด้วย ถือว่าได้มีการสอบสวน
ความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120
แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานรับของโจร ที่ศาลอุทธรณ์ภาค
1 พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่
เนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า
จำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรหรือไม่จึงเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์
ภาค 1 วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวเสียก่อน"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณา
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(เพี้ยน พุทธสุตตะดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ